

한국수자원공사 상임감사위원

부 서 주 의

제 목 용도물품 구매 부적정

소 관 부 서 →→→지사

조 치 부 서 →→→지사

내 용

1. 업무 개요

→→→지사는 댐 및 댐계통 광역상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사 및 물품구매를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

“현장 전문공사 등 발주 유의사항 알림”(공공조달처-12277, 2016. 9. 26.)에 따르면 예정가격(설계) 작성이 필요한 공사 또는 제조물품을 예정가격 작성이 불필요한 기성품¹⁾의 구매인 용도물품으로 청구하는 것을 금지하고 있고, 소요 자재가 기성품 성격이라도 그 설치에 별도의 비용이 발생할 경우에는 제조구매 설치 형태의 일반계약으로 발주하여야 합니다. 따라서, 공사가 포함된 제조구매설치 계약과 기성품이라도 설치의 비용이 발생하는 경우 용도물품 구매가 아닌 일반 계약으로 청구하여 입찰방법, 참가자격 등을 포함한 검토절차를 통해 계약을 체결

1) 기성품은 조달단가 및 공장도가격 등 예정가격이 확정되어, 판매자가 제작 및 설치 등의 비용을 포함하여 공표하여 제시한 물품을 말함

결하고 과업 수행에 따른 대가 지급 후 하자보수증권(또는 납부각서)를 징구하여야 한다.

그리고, 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)에 따르면 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 DDDDD 장관에 등록을 하여야 하고, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 않고 건설업을 할 수 있다”고 규정하고 있으며, 「건설산업기본법시행령」 제8조(경미한 건설공사 등)에서는 건설업 등록의 예외에 해당하는 경미한 건설공사로 아래 [표 1]의 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 규정하고 있다.

[표 1] 건설업 등록의 예외에 해당하는 경미한 건설공사

1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액이 5천만원미만인 건설공사
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사 (단, 가스시설공사, 철강구조물공사, 석도설치공사, 승강기설치공사, 철도궤도공사, 난방공사는 제외)
3. 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

또한, 「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등)에 따라 전기공사는 공사업자가 아니면 도급 받거나 시공할 수 없으며, 「전기공사업법 시행령」 제5조에 따라 아래 [표 2]의 각 호에 해당하는 공사는 예외로 한다.

[표 2] 전기공사의 제한 예외에 해당하는 경미한 건설공사

1. 꽃음접속기, 소켓, 로제트, 실링블록, 접속기, 전구류, 나이프스위치, 그 밖의 개폐기의 보수 및 교환에 관한 공사
2. 벨, 인터폰, 장식전구, 그 밖에 이와 비슷한 시설에 사용되는 소형변압기(2차측 전압 36볼트 이하의 것으로 한정한다)의 설치 및 그 2차측 공사
3. 전력량계 또는 퓨즈를 부착하거나 떼어내는 공사
4. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 중 꽃음접속기를 이용하여 사용하거나 전기기계·기구(배선기구는 제외한다. 이하 같다) 단자에 전선[코드, 캡타이어케이블(경질고무케이블) 및 케이블을 포함한다. 이하 같다]을 부착하는 공사
5. 전압이 1,000볼트 이하이고, 전기시설 용량이 5킬로와트 이하인 단독주택 전기시설의 개선 및 보수 공사. 다만 전기공사기술자가 하는 경우로 한정한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, →→→지사는 감사대상기간 동안 예정가격 작성이 필요한 공사 또는 제조물품을 기성품의 구매인 용도물품으로 청구하였고, 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」에 따른 전문면허를 보유한 업체가 아님에도 해당 공사를 시공하게 하였으며, 하자보증서를 발급받지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 →→→지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 →→→지사장은 K-water 「계약업무규정」에 따라 공사 또는 제조물품 성격의 계약방법 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)